الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية و البيئة

محافظة ريف دمشق

الصك النموذجي لاستخدام العمال المؤقتين و الموسميين و العرضيين

بناء على أحكام المادة /١٤٦/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ ٠

وعلى النظام الداخلي لدى الصادر بالقرار الوزاري رقم /ق تاريخ / /

وبما أن الأعمال التي يرغب بتنفيذها الفريق الأول في هي من الأعمال المؤقتة بطبيعتها ٠

وإن المادة/١٤٦/ من القانون الأساسي للعاملين ، تجيز ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام العمال المؤقتين أو الموسميين أو العرضيين ٠

فقد جرى تنظيم هذا الصك فيما يبين :

الفريق الأول : المهندس ياد غنيم

الفريق الثاني : ياسر وهبي تولد عام ١٩٨٧/٦/٨، يحمل شهادة ابتدائية ، المقيم في جديدة عرطوز

وتم الاتفاق بينهما على مايلي :

المادة ١ - تعتبر مقدمة هذا الصك جزءاً لا يتجزأ من أحكامه ٠

المادة ٢ - العامل المؤقت : هو العامل الذي يجري استخدامه على أعمال مؤقتة بطبيعتها ٠

المادة ٣ - يتعهد الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول في مجلس بلدة جديدة عرطوز بصفة عامل تنظيف كعامل مؤقت ٠

المادة ٤ - يتعهد الفريق الثاني بتقديم وثيقة تثبت أنه من غير العاملين في الدولة ٠

المادة٥ - يدفع الفريق الأول للفريق الثاني لقاء عمله المشار إليه ، في المادة الثالثة من هذا الصك ، أجراً شهرياً مقداره / ٦٨٠ / ل.س فقط ستة آلاف ليرة سورية وكل يتم صرفه في نهاية الشهر ٠

المادة ٦ - ينتهي مفعول هذا الصك حكماً بانتهاء العمل المؤقت الذي جرى استخدامه من أجله ٠

المادة ٧ - يسري مفعول هذا الصك ، اعتباراً من تاريخ مباشرة الفريق الثاني بالعمل ، بموجب كتاب صادر عن الفريق الأول ، أو من يفوضه بذلك ٠

المادة ٨ - لا ينقلب الاستخدام بموجب هذا الصك ، إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ٠

المادة ٩ - يخضع الفريق الثاني للواجبات و المحظورات المفروضة على العاملين الدائمين ، بموجب أحكام المواد ٦٣، ٦٤، ٦٥ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ ٠

المادة ١٠ - يستفيد الفريق الثاني من التعويض العائلي ، وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين ٠

المادة ١١ - يستفيد الفريق الثاني من تعويضات الانتقال و أجور النقل المفرزة ضمن الأراضي السورية و خارجها وفقاً للأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين ٠

المادة ١٢ - يحق للفريق الثاني التعويضات الأخرى بموجب الأحكام القانونية و الأنظمة النافذة ٠

المادة ١٣ - تحسب التعويضات النسبية للعامل المؤقت من أصحاب المعاشات التقاعدية ، على أساس الأجر المقطوع المحدد في صك استخدامه مضافاً إليه المعاش القاعدي الذي يتقاضاه ٠

المادة ١٤ - يزاد أجر الفريق الثاني ، إذا استمر في الخدمة بأجره مدة سنتين ، اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد استخدامه ، و من تاريخ الزيادة السابقة ، و تكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المنصوص عليها بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة ، و بما لا يتجاوز السقوف المحددة بالقانون ٠

المادة ١٥ - يستفيد الفريق الثاني من إجازة إدارية بكامل الأجر ، حسب أحكام الفقرة (آ) من المادة /٤٤/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ ٠

المادة ١٦ - يستفيد الفريق الثاني من الإجازات الصحية (إجازة الأمومة) وفق أحكام المادة /٥٣/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، على أن لا تتجاوز المدة المحددة لانتهاء مفعول صك الاستخدام ٠

المادة ١٧ - يستفيد الفريق الثاني من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية و تعديلاته ٠

المادة ١٨ - يخضع الفريق الثاني في كل ما لم يرد عليه نص في هذا الصك ، لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، و قانون التأمينات الاجتماعية و تعديلاته ، باستثناء مايلي :

- الأحكام المتعلقة بإجراءات و أصول التعيين و التعيين الاستثنائي ٠
- الأحكام المتعلقة بالتمرين و التدريب و التأهيل ٠
- أحكام إسناد الوظائف و النقل ٠
- الأحكام المتعلقة بالإعارة و الندب ٠
- الأحكام المتعلقة بالإجازات الخاصة بلا أجر ٠
- الأحكام المتعلقة بإجازة الحج ٠
- الأحكام المتعلقة بانتهاء الخدمة الواردة بالباب الرابع عشر من القانون ، مع مراعاة ما ورد في المادة /٥/ من هذا الصك

المادة ١٩ – ينظم هذا الصك على نسختين ٠

الفريق الأول

الفريق الثاني

صورة طبق الأصل